

국제해사기구 회원국 감사 대응절차에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 훈령은 「해사안전기본법」 제20조, 같은 법 시행령 제8조 및 제9조에서 해양수산부장관에게 위임한 사항과 그 시행 등에 필요한 세부적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "국제해사기구"(International Maritime Organization)란 해양안전, 보전 및 해양환경보호와 관련된 국제규정을 제정·개정하는 UN 산하기구를 말한다.
2. "회원국"이란 국제해사기구에 가입한 국가를 말한다.
3. "국제해사기구 협약 이행규정"이란 국제해사기구가 「해사안전기본법 시행령」 제8조제1항에 따른 국제협약 등에 대한 협약체결국으로서 지켜야 할 사항을 정하여 제정한 「International Maritime Organization Instruments Implementation Code(III Code), 결의서 번호 1070(28)」(그 후에 개정·발효된 사항을 포함한다)을 말한다.
4. "국제해사기구 회원국 감사제도의 체계 및 절차"란 국제해사기구가 국제해사기구 회원국 감사의 기본 지침 및 절차를 정하여 제정한 「Framework and procedures for the International Maritime Organization Member State Audit Scheme, 결의서 번호 1067(28)」(그 후에 개정·발효된 사항을 포함한다)을 말한다.

5. "국제해사기구 회원국 감사(IMSAS)"란 국제해사기구에서 제정·개정한 협약을 회원국이 이행하였는지를 확인하기 위하여 7년을 주기로 감사하는 제도를 말한다.
6. "협력각서"란 국제해사기구 회원국 감사제도의 체계 및 절차에 따라 해당 감사범위와 수감국과 국제해사기구 사무국의 책임 등을 서로 합의해 정하는 문서를 말한다.
7. "수감 정부기관"이란 국제해사기구 협약 이행규정 이행과 수감 업무에 직접적인 관련이 있는 정부기관을 말한다.
8. "정부 대행기관"이란 수감 정부기관이 국제협약 이행사항을 위탁한 대행기관을 말한다.
9. "담당 기관·부서장"이란 국제해사기구 협약 이행규정의 이행과 수감 실무를 수행할 책임이 있는 수감 정부기관 및 정부 대행기관 소속의 각 기관·부서의 장을 말한다.
10. "이행계획"이란 「해사안전기본법」 제20조제1항에 따라 국제해사기구의 국제협약을 이행하기 위하여 해양수산부장관이 7년마다 수립하는 계획을 말한다.
11. "점검계획"이란 「해사안전기본법」 제20조제2항에 따라 이행계획을 시행하기 위하여 해양수산부장관이 매년 수립하는 세부계획을 말한다.
12. "국제해사기구 감사팀"이란 국제해사기구가 추천하고 수감국이 수락하여 국제해사기구 사무총장이 임명한 국제해사기구 감사관으로

구성된 팀을 말한다.

13. "기술자문단"이란 국제협약 이행 대응·점검·개선 등을 위하여 자문과 이행규정 법령정비 지원 업무를 수행하는 전문가 집단을 말한다.
14. "사전감사 질의서"란 국제해사기구 사무총장이 감사일정이 확정된 수감국에게 감사 전에 국제해사기구 협약 이행규정과 관련하여 요구하는 정보를 말한다.
15. "감사대응팀"이란 국제해사기구 회원국 감사를 효율적으로 수감받기 위하여 수감 정부기관 및 정부 대행기관 소속 직원들로 구성된 팀을 말한다.
16. "감사대응팀장"이란 협력각서에 따라 국제해사기구 사무총장 및 국제해사기구 감사팀과 국제해사기구 회원국 감사 시행을 위한 절차 협의 및 정보교환을 담당하기 위하여 해양수산부장관이 지정한 사람을 말한다.
17. "중간 감사보고서"란 최종 감사보고서가 작성되기 전에 국제해사기구 협약 이행규정 등의 강제 규정 및 임의 규정에 부합하지 않는 사항을 포함해 작성한 잠정 보고서로써 최종 감사보고서가 작성될 경우 소멸하는 보고서를 말한다.
18. "감사 요약 보고서"란 국제해사기구 협약 이행규정 등의 강제 규정 및 임의 규정에 부합하지 않는 사항을 요약한 보고서를 말한다.
19. "최종 감사보고서"란 중간 감사보고서에 추가하여 근본원인, 시정

조치계획 및 이행현황을 포함한 공식적인 국제해사기구 회원국 감사 최종 보고서를 말한다.

20. "시정조치계획서"란 국제해사기구 회원국 감사에서 식별된 식별사항 또는 관찰사항에 대한 근본 원인, 시정사항 및 조치 일정 등을 포함한 계획서를 말한다.

21. "후속감사"란 국제해사기구 회원국 감사 후 4년의 범위에서 시정 조치계획의 이행을 확인하는 과정으로 서류감사 또는 현장 감사를 말한다.

22. "수감 예정 연도"란 국제해사기구 회원국 감사제도의 체계 및 절차에 따라 정해진 각 회원국의 국제해사기구 회원국 감사 계획 연도를 말한다.

제3조(적용 범위) 이 규정은 「해사안전기본법」 제20조, 같은 법 시행령 제8조 및 제9조과 국제해사기구(이하 "IMO"라 한다)의 「Framework and procedures for the International Maritime Organization Member State Audit Scheme, 결의서 번호 1067(28)」(그 후에 개정·발효된 사항을 포함한다) 및 「International Maritime Organization Instruments Implementation Code, 결의서 번호 1070(28)」(그 후에 개정·발효된 사항을 포함한다)에 따라 해양수산부장관이 IMO 회원국 감사(이하 "회원국 감사"라 한다)에 대응하는 경우 적용한다.

제4조(다른 규정과의 관계) 이 규정과 협력각서, IMO 협약 이행규정(이하 "이행규정"이라 한다) 및 IMO 회원국 감사제도의 체계 및 절차와

맞지 않을 경우 협력각서, 이행규정 및 IMO 회원국 감사제도의 체계 및 절차가 우선한다.

제5조(기본지침) 회원국 감사에 대응하기 위한 기본지침은 다음 각 호와 같다.

1. 해양수산부장관은 회원국 감사를 효율적으로 수감받기 위하여 범국가적인 **이행계획**을 수립해 시행함
2. 담당 기관·부서장은 이행규정과 관련된 소관 분야의 국제기준 이행과 IMO 및 IMO 감사팀이 요구하는 감사요구 자료에 대한 답변자료 및 증명자료 등을 상시 관리해야 함
3. 담당 기관·부서장은 회원국 감사에 효율적으로 대응하기 위하여 해양수산부장관을 중심으로 협력 체계를 유지해야 함
4. 담당 기관·부서장은 이행규정 이행에 필요한 IMO 협약 국내법 체제 수용, 협약 이행 기반 시설 설치, 협약 이행 조직 및 인력 등을 확충하도록 노력해야 함
5. 담당 기관·부서장은 이행규정 이행 관련 자료의 효율적 관리를 위하여 국제협약 이행 정보관리시스템을 적극 활용해야 함

제2장 합동대책반

제1절 운영위원회

제6조(운영위원회의 설치 및 구성 등) ① 이행규정에 관한 효율적인 대응과 수감 정부기관(이하 "정부기관"이라 한다) 및 정부 대행기관(이

하 "대행기관"이라 한다) 간 유기적인 협력·조정에 필요한 사항을 협의하기 위하여 해양수산부에 운영위원회(이하 "운영위"라 한다)를 둔다.

② 운영위는 위원장 1명을 포함한 15명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 운영위의 위원장은 해양수산부차관이 되며 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.

1. 해양수산부 소속 해운물류국장, 해사안전국장, 해양환경정책관, 어업자원정책관, 국립해양조사원장 및 중앙해양안전심판원 소속 수석조사관
2. 해양경찰청 소속 경비국장, 구조안전국장, 해양오염방제국장 및 장비기술국장
3. 기상청 소속 기후과학국장
4. 그 밖에 위원장이 지명하는 사람

④ 운영위의 사무를 처리하기 위하여 1명의 간사를 두며, 간사는 해사안전정책과장으로 한다.

제7조(임무) 운영위는 다음의 사항을 심의한다.

1. 대응계획의 심의 및 의결
2. 점검계획의 심의 및 의결
3. 실무위원회에 대한 업무 부여
4. 제26조에 따른 재평가 신청에 대한 결정
5. 그 밖에 위원장이 심의에 부치는 사항

제8조(소집 및 회의) ① 운영위는 정례회의와 임시회의로 구분한다.

② 정례회의는 매년 1회 개최하는 것을 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면 의결하거나 개최하지 않을 수 있다.

③ 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 임시회의를 개최할 수 있고, 기술자문단의 의견을 들을 수 있다.

④ 회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 위원장은 의결권을 가지며 가부동수(可否同數)인 경우에는 부결된 것으로 한다.

⑥ 제4항 및 제5항에 따라 심의·의결을 하였을 경우 별지 제1호서식에 따라 심의 의결서를 작성한다.

제9조(서면 의결) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 서면으로 의결할 수 있다.

1. 토론이 필요하지 않은 사항
2. 긴급하게 처리할 필요가 있는 사항
3. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

② 서면 의결을 하였을 경우 별지 제2호서식에 따른 서면 의결서를 작성한다.

제2절 실무위원회

제10조(실무위원회의 설치 및 구성 등) ① 이행규정에 관한 상시 대응

체계를 구축하고 실무작업을 수행하기 위하여 운영위 하부조직으로 실무위원회(이하 "실무위"라 한다)를 둔다.

② 실무위는 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 실무위의 위원장은 해양수산부 해사안전국장이 되며 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.

1. 해양수산부 소속 해양환경정책과장, 해양보전과장, 어선안전정책과장, 항만운영과장, 선원정책과장, 해사안전정책과장, 해사산업기술과장, 해사안전관리과장, 항로표지과장, 국립해양조사원 소속 해도수로과장 및 중앙해양안전심판원 소속 조사관
2. 해양경찰청 소속 종합상황실장, 해상교통관제과장, 수색구조과장, 해양오염예방과장 및 정보통신과장
3. 기상청 소속 해양기상과장
4. 그 밖에 위원장이 지명하는 사람

④ 실무위의 사무를 처리하기 위하여 1명의 간사를 두며, 간사는 해사안전정책과 사무관급 이상 직원으로 한다.

제11조(임무) 실무위는 다음의 사항을 심의한다.

1. 대응계획 기본방향 및 전략 등에 관한 사항
2. 점검계획 시행계획 수립 및 이행 등에 관한 사항
3. 이행규정 이행에 대한 점검 및 평가·환류 등에 관한 사항
4. 운영위의 결정 사항에 대한 이행계획 수립·시행
5. 제25조에 따른 평가결과 처분기준 결정

6. 그 밖에 위원장이 심의에 부치는 사항

제12조(소집 및 회의) ① 실무위는 정례회의와 임시회의로 구분한다.

② 정례회의는 분기별 1회 개최하는 것을 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면 의결하거나 개최하지 않을 수 있다.

③ 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 임시회의를 개최할 수 있고, 기술자문단의 의견을 들을 수 있다.

④ 회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 위원장은 의결권을 가지며 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 한다.

⑥ 제4항 및 제5항에 따라 심의·의결을 하였을 경우 별지 제1호서식에 따라 심의 의결서를 작성한다.

제13조(서면 의결) ① 제9조제1항에 해당하는 사항은 서면으로 의결할 수 있다.

② 서면 의결을 하였을 경우 별지 제2호서식에 따른 서면 의결서를 작성한다.

제3절 법령정비작업반

제14조(법제도 정비) 담당 기관·부서장은 이행규정의 제정·개정 소관사항에 대하여 국내법 수용을 위하여 법령 정비를 해야 한다.

제15조(설치 및 구성 등) 해양수산부장관은 제14조에 따른 법령 정비를

지원하기 위하여 이행규정 법령정비작업반을 별표 1과 같이 구성·운영할 수 있다.

제16조(임무) 법령정비작업반은 다음의 사항을 이행한다.

1. 국제협약 제정·개정 점검
2. 국제협약 제정·개정 규정을 반영한 국내 법령안 검토
3. 국제협약 국내법 수용 관련 정부기관 및 대행기관 간 협력·조정
4. 그 밖에 법령정비작업반에서 논의된 사항 등 이행

제17조(기술자문단) 기술자문단의 자격요건은 다음 각 호의 어느 하나에 해당해야 한다.

1. 석사학위를 취득한 사람으로서 해사안전·IMO 협약·해운 또는 법무 관련 업무를 3년 이상 수행한 사람
2. 학사학위를 취득한 사람으로서 6년 이상 해사안전·IMO 협약·해운 또는 법무 관련 업무를 6년 이상 수행한 사람
3. 제1호 및 제2호와 동등하거나 그 이상의 자격요건을 갖춘 사람

제18조(운영 및 수당) ① 법령정비작업반은 이행규정 담당 기관·부서의 담당(사무관급)·담당자(주무관급)를 소집할 수 있다.

② 법령정비작업반을 소집할 경우 법령정비작업반에 소속된 담당 기관(부서)의 장은 특별한 사유가 없으면 협조해야 한다.

③ 법령정비작업반 참여에 대한 수당 등은 예산의 범위에서 별표 2에 따라 지급할 수 있다. 다만, 공무원 및 대행기관 소속 직원의 소관 사무가 법령정비작업반 업무와 직접적으로 관련된 경우에는 그렇지 않

다.

제3장 국제협약 이행의 점검 및 개선

제1절 국제협약 이행체계

제19조(국제협약 이행 정보관리시스템의 구축·운영) 해양수산부장관은 국제협약 제정·개정 사항의 효율적인 국내법 수용을 위하여 국제협약 이행 정보관리시스템을 구축·운영할 수 있다.

제20조(국제협약에 따른 의무사항 시행 관리) ① 담당 기관·부서장은 소속 직원 중 국제협약에 따른 의무사항별로 책임관리자를 지정하고, 해당 직원에게 이행실적 등을 관리·운영 하도록 한다.

② 제1항에 따른 책임관리자는 담당 의무사항과 관련된 IMO 협약의 제·개정 상황을 지속 확인해야 한다.

③ 담당 기관·부서장은 의무사항이 신설, 변경 또는 폐지된 경우 IMO가 회람 문서 또는 결의서 등으로 이를 알린 날부터 60일 이내에 별지 제3호서식에 따라 조치계획을 수립하여 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

④ 담당 기관·부서장은 제3항에도 불구하고 특별한 사유가 있는 경우 해양수산부장관과 협의하여 제출기한을 줄이거나 연장할 수 있다.

제2절 국제협약 이행 점검·개선체계

제21조(상시 점검 및 평가) ① 해양수산부장관은 이행규정을 효율적으

로 관리하기 위하여 담당 기관·부서장에 대하여 상시 점검 및 평가(이하 "평가"라 한다)를 해야 한다.

② 제1항에 따른 평가대상은 다음 각 호와 같다.

1. 국제협약 등의 국내법 반영 현황 및 계획 등
2. 국제협약 등의 이행과 관련된 인력의 자격, 선발 방법과 권한 및 관련 조직 등
3. 국제협약 등의 이행과 관련된 기록의 관리 및 유지 등
4. 국제협약 등의 이행과 관련된 교육·훈련 등
5. 제6조 및 제10조에서 결정된 내용 등
6. 조치계획 및 시정조치계획 이행 실태 등
7. 그 밖에 대응계획 및 점검계획의 시행을 위하여 필요한 사항

제22조(대상 및 주기) ① 평가의 주기는 최소 6개월에 1회 이상이어야 한다. 다만, 평가가 필요하지 않다고 인정되거나 평가 주기를 다르게 할 필요가 있다고 인정되는 담당 기관·부서에 대해서는 평가 주기를 조정해 실시할 수 있다.

② 해양수산부장관은 소속 공무원에게 내부평가를 실시하게 하거나, 인증심사기관을 통하여 외부평가를 실시하게 할 수 있다.

제23조(평가 자료의 작성 및 관리) 해양수산부장관은 제21조의 평가를 위한 자료를 수집하는 경우 담당 기관·부서장에게 평가 자료의 제출, 의견의 진술 또는 그 밖에 필요한 협력을 요청할 수 있다. 기관·부서장은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

제24조(평가결과 처분기준) 평가결과 지적사항에 대한 처분기준은 다음 각 호와 같다.

1. 식별사항(Finding): 평가결과 이행규정 등의 강제 규정과 부합하지 않는 사항이 있어 해당 기관·부서장이 강제 규정을 준수하도록 할 필요가 있다고 인정되는 경우
2. 관찰사항(Observation): 평가결과 감사표준에서 제시한 임의 규정과 관련하여 모순이 있어 이를 개선할 필요가 있다고 인정되는 경우

제25조(평가결과 조치 및 이행) ① 해양수산부장관은 평가결과의 지적사항을 실무위에 심의를 부쳐야 한다.

② 해양수산부장관은 제1항에 따라 실무위에 심의를 부친 안건을 식별사항(Finding) 및 관찰사항(Observation)으로 의결할 경우 별지 제6호서식에 따라 평가결과 보고서를 작성하여 담당 기관·부서장에게 필요한 조치를 요청해야 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 별지 제4호서식 및 별지 제5호서식에 따라 점검결과 질문서에 따른 답변서를 ‘수용’으로 처리할 경우 해양수산부장관은 직권으로 별지 제6호서식에 따라 평가결과 보고서를 작성하여 담당 기관·부서장에게 필요한 조치를 요청할 수 있다.

④ 제2항 및 제3항에 따라 필요한 조치를 요청받은 담당 기관·부서장은 요청을 받은 날부터 30일 이내에 해양수산부장관에게 별지 제7호서식에 따라 시정조치계획을 제출해야 한다.

제26조(재평가 신청 등) ① 해양수산부장관으로부터 필요한 조치를 요

청받은 담당 기관·부서장은 그 요청받은 사항이 이행규정과 부합하지 않거나 부적절하다고 인정할 경우에는 그 요청을 받은 날부터 30일 이내에 재평가를 신청할 수 있다.

② 제1항에 따른 재평가를 신청하는 경우에는 별지 제8호서식에 따라 신청의 취지와 이유를 분명히 밝히고 필요한 증거자료가 있는 경우 첨부해야 한다.

③ 해양수산부장관은 재평가 신청이 요건을 갖추지 못하였을 경우에는 각하하고, 요건을 갖추었을 경우 운영위에 심의를 부쳐야 한다.

④ 재평가 신청을 한 담당 기관·부서장은 의결 결과(기각)를 통보받은 날부터 30일 이내에 해양수산부장관에게 시정조치계획을 제출해야 한다.

제4장 국제해사기구 회원국 감사 수감 및 후속조치

제27조(감사대응팀장의 지정) ① 해양수산부장관은 회원국 감사 대응 업무를 총괄할 감사대응팀장을 지정하고, 감사대응팀장의 인적사항을 IMO에 통보해야 한다.

② 감사대응팀장이 변경된 경우에도 새로운 감사대응팀장의 인적사항을 IMO에 통보해야 한다.

제28조(수감 일정 조율) ① 감사대응팀장은 IMO 사무총장이 우리나라에 대한 감사 예정일을 통보한 경우 관련 사실을 지체 없이 정부기관 및 대행기관의 장에게 통보해야 한다.

② 해양수산부장관은 국내·외 환경 변화 등 감사 연기가 필요한 특별한 사유가 있을 경우 감사 예정일 기준 6개월 이전에 서면으로 IMO 사무총장에게 요청할 수 있다.

③ 감사대응팀장은 제2항에 따라 감사 연기 요청 결과를 통보받은 경우 지체 없이 정부기관 및 대행기관의 장에게 통보해야 한다.

제29조(사전감사 질의서) ① 감사대응팀장은 IMO 사무총장으로부터 사전감사 질의서를 접수하였을 경우 지체 없이 담당 기관·부서장에게 통보해야 한다.

② 사전감사 질의서를 접수한 담당 기관·부서장은 통보를 받은 날부터 40일 이내에 한글과 영문으로 작성하여 감사대응팀장에게 제출해야 한다.

③ 감사대응팀장은 제1항에 따라 사전감사 질의서를 접수받은 날부터 60일 이내에 IMO에 제출해야 한다. 다만, 수정·보완이 필요한 경우 담당 기관·부서장과 협의를 거쳐 제출해야 한다.

④ 사전감사 질의서를 제출한 담당 기관·부서장은 필요하다고 판단하는 경우 감사 예정일 200일 이전에 사전감사 질의서를 추가 수정·보완하여 감사대응팀장에게 제출할 수 있다. 이 경우 감사대응팀장은 수정·보완된 사전감사 질의서를 감사 개시 180일 이전에 IMO에 제출해야 한다.

제30조(협력각서의 체결) 해양수산부장관은 IMO 사무총장이 보낸 협력각서 초안을 검토 및 협의하고, 양측이 합의한 협력각서 원본 2부에

서명하고 IMO 사무총장에게 보내야 한다.

제31조(IMO 감사팀 선정) ① 감사대응팀장은 IMO 사무국이 추천한 감사관의 자격요건 등을 검토하여 해당 감사관에 대한 수락 여부를 IMO 사무국에 통보해야 한다.

② 감사대응팀장은 특별한 사유가 없으면 IMO 사무국이 추천한 감사관을 수락할 수 있으며, IMO 사무총장이 IMO 감사팀을 최종 임명한 경우 정부기관 및 대항기관의 장에게 통보해야 한다.

제32조(감사대응팀 구성 등) ① 해양수산부장관은 제30조에 따른 협력각서가 체결된 경우에는 수감 일정 등을 고려하여 별표 3과 같이 감사대응팀을 구성·운영해야 한다. 다만, 국내·외 환경 변화 등에 따라 유연하게 운영할 수 있다.

② 효율적인 수감을 위하여 정부기관 및 대항기관 소속 직원의 파견을 요청할 수 있으며, 요청을 받은 정부기관 및 대항기관의 장은 특별한 사유가 없으면 협조해야 한다.

③ 감사대응팀은 수감 준비부터 감사 종료 단계까지 회원국 감사 대응에 관한 모든 과정을 조정·관리해야 한다.

④ 제1항에서 제3항까지 규정한 사항 이외는 해당 연도 점검계획에 반영해 운영할 수 있다.

제33조(IMO 감사팀 지원) ① 감사대응팀장은 협력각서에서 정한 회원국의 책임을 이행하기 위하여 노력해야 하며, 원활한 수감을 위하여 IMO 감사팀장과 세부 수감일정을 협의해야 한다.

② 감사대응팀장은 다음 각 호의 사항을 담당 기관·부서장에게 협조 요청을 할 수 있다. 이 경우 담당 기관·부서장은 특별한 사유가 없으면 협조해야 한다.

1. 관계 직원의 출석 및 답변 요구 등 감사자료 제출 요구에 관한 사항
2. 전산상의 기록 등을 확인할 수 있는 접근 권한 등
3. 현장 감사 시 행정지원 등
4. 그 밖에 감사대응팀장이 원활한 감사대응을 위하여 필요한 사항 등

③ 감사대응팀장은 제2항에 따른 협조 요청 시 문서로 요청해야 한다. 다만, 경미한 사항 및 긴급한 상황의 경우 구두(口頭)로 할 수 있다.

제34조(회원국 감사 수감) ① 감사대응팀장은 세부 수감 일정의 최종 확인 및 정보의 추가 요청 등을 위하여 시작회의 개최일 전날까지 IMO 감사팀과 사전회의를 개최할 수 있다.

② 회원국 감사의 시작회의와 종료회의에는 담당 기관·부서장이 참석해야 한다.

③ 담당 기관·부서장은 제1항에 따른 세부 수감 일정에 따라 소속 직원이 다른 업무에 우선하여 감사에 참석하고 대응하도록 지원해야 한다.

④ 감사대응팀장은 IMO 감사팀으로부터 중간 감사보고서 및 감사 요약 보고서 초안을 받은 경우에는 즉시 담당 기관·부서장에게 통보해야 한다.

⑤ 식별사항 또는 관찰사항에 이견이 있는 담당 기관·부서장은 증거

자료 등을 수집하고, 종료회의 개최일 전날까지 IMO 감사팀에 소명해야 한다.

⑥ 감사대응팀장은 식별사항 또는 관찰사항에 대하여 IMO 감사팀과 담당 기관·부서장 간 이견이 해소되지 않은 경우에는 IMO 사무국과 협의해야 한다.

제35조(감사 종료 후속 조치) ① 해양수산부장관은 IMO 감사팀으로부터 중간 감사보고서를 받은 경우에는 즉시 담당 기관·부서장에게 통보해야 한다.

② 담당 기관·부서장은 소관 식별사항 또는 관찰사항에 대한 시정조치계획서를 작성하여 제1항에 따라 통보받은 날부터 70일 이내에 해양수산부장관에게 제출해야 한다. 이 경우 시정조치계획서에 기재된 조치 일정은 감사 종료일부터 최대 3년 이내로 한다.

③ 해양수산부장관은 중간 감사보고서를 통보받은 날부터 90일 이내에 제2항에 따른 시정조치계획서를 IMO 감사팀 및 IMO 사무총장에게 제출해야 한다.

④ 해양수산부장관은 IMO 감사팀으로부터 최종 감사보고서 초안을 받은 경우에는 담당 기관·부서장의 의견을 포함한 검토 결과를 제출기한 내에 IMO 감사팀에 회신해야 한다.

제36조(후속 감사 대비 등) ① 제35조제2항에 따른 담당 기관·부서장은 시정조치계획서에 따라 시정조치를 마치고, 해양수산부장관에게 증거자료를 포함한 조치결과를 제출해야 한다.

② 해양수산부장관은 시정조치가 완료된 경우에는 완료보고서를 IMO에 제출해야 한다.

③ 해양수산부장관은 IMO 감사팀 및 IMO 사무총장이 우리나라에 대한 후속 현장 감사를 실시할 경우 제27조에서 제35조까지의 규정에 준하여 대응할 수 있다.

제5장 감사대응 역량 강화

제37조(IMO 회원국 감사관 양성 및 교육 등) ① 해양수산부장관은 이행규정의 효율적인 수행에 필요한 전문지식과 실무경력을 갖추기 위하여 IMO에서 규정한 회원국 감사관을 양성하도록 노력해야 한다.

② 해양수산부장관은 예산의 범위에서 정부기관 및 대행기관 담당자들을 대상으로 회원국 감사에 관한 교육프로그램을 운영하거나 전문기관에 위탁·운영할 수 있다.

③ 해양수산부장관은 회원국 감사에 관한 교육프로그램을 이수하거나 IMO 회원국 감사관의 자격요건을 갖춘 사람이 다른 회원국의 회원국 감사에 참여할 수 있도록 지원할 수 있다.

④ 정부기관은 소속 직원이 IMO가 주관하는 IMO 감사관 교육프로그램 등에 참여할 수 있도록 지원할 수 있다.

제38조(국제협력 등) ① 해양수산부장관은 회원국 감사에 대한 회원국 간의 국제협력을 추진할 수 있다.

② 해양수산부장관은 회원국 간의 국제협력 결과를 담당 기관·부서

장에게 지체 없이 통보해야 한다.

③ 담당 기관·부서장은 필요한 경우 통보받은 사항을 국내법 또는 정책 등에 반영해야 한다.

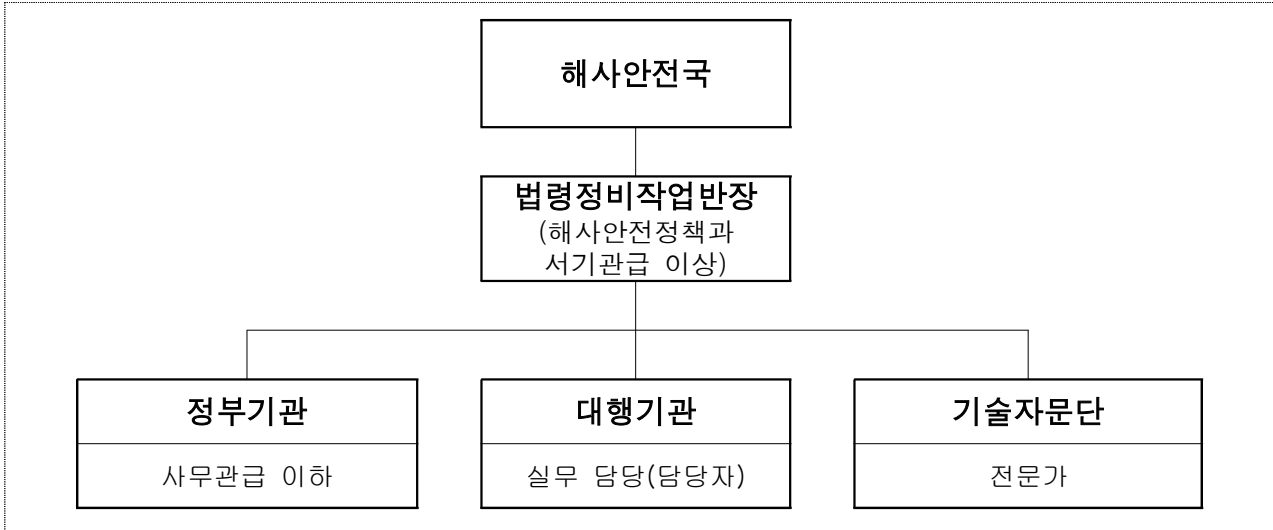
제39조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

이행규정 법령정비작업반 구성체계도 및 담당 업무

■ 체계도



■ 담당 업무

구 분	부 서 명	주요 의무사항
총 괄	법령정비 작업반장	○ 이행규정 법령정비 총괄
해양수산부	해양환경정책과	○ 「해양환경관리법」 등 소관 법령관리 ○ 해양오염 방지·개선 및 해양오염방제 업무 총괄
	해양보전과	○ 「해양환경관리법」 등 소관 법령관리 ○ 선박기인 오염물질 수용시설 운영
	어선안전정책과	○ 「어선법」 등 소관 법령관리 ○ 어선 안전 관련 업무
	항만운영과	○ 「선박입출항법」 등 소관 법령관리 1. ○ 연료 공급업체의 등록관리 2. ○ 항계내 항로지정 및 통항제한구역의 관리·운영 ○ 항만보안 관련 업무
	선원정책과	○ 「선원법」 「선박직원법」 등 소관 법령개정 ○ 해기사면허 관리·발급 및 대행기관 지도·감독
	해사안전정책과	○ 「해사안전기본법」, 「해상교통안전법」, 「선박법」 등 소관 법령관리 ○ 해양안전 종합 전략계획 수립 및 검토 ○ 해사안전문화 조성 및 증진에 관한 사항 ○ 기국·항만국통제(PSC) 이행, 검사관 교육 등
	해사산업기술과	○ 「선박안전법」 「해양환경관리법」 등 소관 법령개정 ○ 선박검사제도 관리, 대행기관 지도·감독

	해사안전관리과	○ 선박자동식별시스템 구축 및 운영 ○ 선박보안 관련 업무
	항로표지과	○ 「항로표지법」 소관 법령관리 ○ 항로표지 설치 및 유지·보수, 관련 정보의 전파 ○ 해양기상신호표지 운영 및 관리
국립해양조사원	수로측량과	○ 수로의 조사·관리 및 수로서비스 제공
	해도수로과	○ 항행통보·경보서비스 ○ 해도제작(ENC 포함) 및 항해정보 제공
중앙해양안전 심판원	조사관	○ 「해양사고심판법」 등 소관 법령관리 ○ 해양사고 조사 ○ 해양사고 조사관 관리 및 교육 ○ IMO 해양사고 조사코드 이행 정착
해양경찰청	해상교통관제과	○ 해상교통관제(VTS) 시행
	수색구조과	○ 해양사고 수색·구조 및 안전관리
	해양오염예방과	○ 해양오염 예방·방제업무 수행 ○ 해양 오염물질 해양배출행위 조사
	정보통신과	○ 기상 및 항행경보 등 안전통신 운영 의무 ○ 해상 조난통신 모니터링 및 운영
기상청	해양기상과	○ 해양기상정보 수집·제공
한국선급	대행기관	○ 선박검사 및 증서발급 업무 등
프랑스선급	대행기관	○ 선박검사 및 증서발급 업무 등
한국해양교통 안전공단	대행기관	○ 선박검사 및 증서발급 업무 등
한국해양수산 연수원	대행기관	○ 선원 훈련 및 자격증명 ○ 해기사 시험 관리
한국해사위험물 검사원	대행기관	○ 위험물 안전운송 교육
한국항로표지 기술원	대행기관	○ 부표류의 제작 및 수리 ○ 항로표지의 관리 및 검사 대행 ○ 항로표지 장비·용품의 연구·개발 및 시험검사
기술자문단	전문가	○ 이행규정 법령정비 총괄업무 지원

기술자문단 수당 산출기준

1. 기술자문단 운영에 따른 수당은 다음과 같이 산출한다.

가. 수당 산출방법

① 위원회 등 참석비 + ② 안전검토비 + ③ 교통비+식비+숙박비

나. 세부산출 기준

① 위원회 등 참석비: 「2023년도 예산 및 기금운용계획 집행지침(기재부)」에 따라 1일당 150,000원(서면심사 100,000원)을 지급하되, 2시간 이상일 경우에는 1일 1회에 한정하여 50,000원을 추가 지급할 수 있다.

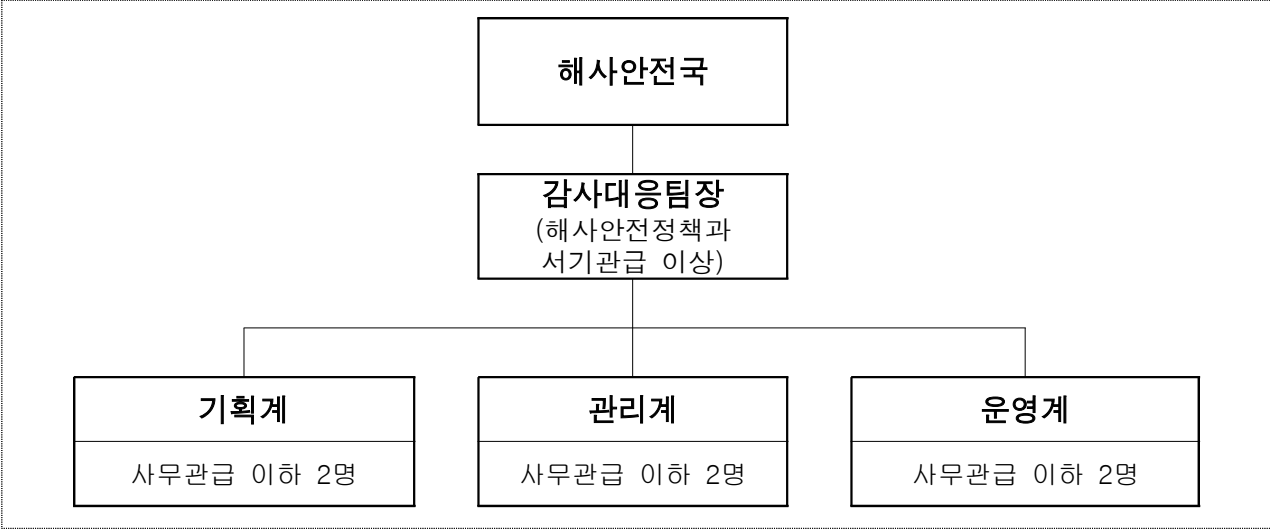
다만, 기재부 집행지침이 개정될 경우 기재부 집행지침을 우선 적용

② 안전검토비: 단순한 회의참석 이외에 사전 자료수집·현지조사 등 별도의 용역을 명백하게 제공하는 경우로 1건(운영위원회 또는 실무위원회에 부치는 각각의 안전을 합친 숫자를 말한다)당 100,000원을 지급할 수 있다.

③ 교통비+식비+숙박비: 세종특별자치시 이외의 원격지에서 참석하는 사람에 한정하여 지급할 수 있다.

감사대응팀 구성 및 임무

■ 체계도



■ 담당 업무

부 서 명	주요 담당 업무
감사대응팀장	○ 회원국 감사 대응 총괄
기 획 계	○ 회원국 감사 일정 조율에 관한 사항 ○ 사전감사 질의서 작성 관리에 관한 사항 ○ 협력각서 체결에 관한 사항 ○ IMO 감사팀 선정에 관한 사항 ○ IMO 감사 대응 관련 연구용역에 관한 사항 등
관 리 계	○ 회원국 감사 수감에 관한 사항 ○ 타 회원국 감사 결과 분석에 관한 사항 ○ 국제협약에 따른 의무사항 관리에 관한 사항 ○ 상시점검 및 평가결과 조치 및 이행에 관한 사항 등
운 영 계	○ IMO 감사팀 지원에 관한 사항 ○ IMO 감사 대비 해양안전행정 품질경영시스템(ISO 9001) 특별심사에 관한 사항 ○ IMO 감사 대비 운영위 및 실무위 운영에 관한 사항 ○ IMO 감사 대비 수감기관 대상 워크숍에 관한 사항 등
공 통 사 항	○ 감사대응팀장이 필요하다고 인정되는 사항 등

제2000-00차 운영(실무)위원회 심의 의결서

일 자	20 . . .	장 소				
안 건	◦					
의 결 사 항	◦ 재적위원 00명 중 과반수 00명 이상 출석으로 개최하고 출석위원 과반수 00명 이상의 찬성으로 ‘붙임’과 같이 의결함. * 세부내용: 붙임					
심 의 위 원	구 분	성명	서명	동의 여부		
				가	부	
	위원장					
	위 원					
		간 사	소속	직위/직급	성명	(서명)

조치계획

조치계획	
관서명: 부서명:	접수일자:
신설(변경 · 폐지) 규정:	
조치계획:	
완료 목표 일자:	

점검결과 질문서

(질문번호 2000-000)

발견사항 / 관찰사항	
관서명: 부서명:	점검 기간:
발견사항 번호(Finding No): FD-00	관찰사항 번호(Observation No): OB-00
질문사항	
2000년 00월 00일	
00000000기관 00000000부서장	0 0 0 귀하
해양수산부 해사안전국 해사안전정책과장	0 0 0 (인)
다음 점검결과에 대하여는 2000. 00. 00.까지 수용하는지에 대한 답변을 주시기 바랍니다.	
점검결과:	
증거자료:	
관련 평가표준 및 IMO 협약 규정:	

(공문서 외 fax 및 온나라 메일 등 의견수렴용)

점검결과 답변서

(질문번호 2000-000)

발견사항 번호(Finding No): FD-00	관찰사항 번호(Observation No): OB-00
답변사항 2000년 00월 00일 해양수산부 해사안전국 해사안전정책과장0 0 0 귀하 기관명: 00000000000 작성명: 000000부서장0 0 0 (인) 다음과 같이 답변합니다.	
수용여부: 수용 / 불수용 불수용 의견 및 증거자료:	
수용에 따른 시정조치계획(안): 2000. 00. 00. 까지 수정·보완 등	

(공문서 외 fax 및 온나라 메일 등 의견수렴용)

평가결과 보고서

(평가결과 번호 2000-000)

발견사항 / 관찰사항	
관서명: 부서명:	점검 기간:
발견사항 번호(Finding No): FD-00	관찰사항 번호(Observation No): OB-00
평가결과: 증거자료:	
관련 평가표준 및 IMO 협약 규정:	

(공문서 첨부용)

시정조치계획

(평가결과 번호 2000-000)

시정조치계획	
관서명: 부서명:	점검 기간:
발견사항 번호(Finding No): FD-00	관찰사항 번호(Observation No): OB-00
근본 원인:	
시정 조치:	
완료 목표 일자:	

(공문서 첨부용)

재평가 신청서

(평가결과 번호 2000-000)

재평가 신청	
관서명: 부서명:	평가결과를 통보받은 날짜:
발견사항 번호(Finding No): FD-00	관찰사항 번호(Observation No): OB-00
재평가 신청의 취지:	
재평가 신청의 이유:	
관련증거자료:	

(공문서 첨부용)